Nota de Aula sobre Instrumentos Financeiros

Prof. Antonio Francisco

No Brasil, há uma distinção entre valores mobiliários e valores não mobiliários que é definida em lei.

Valores mobiliários são instrumentos financeiros definidos no art. 2º da Lei nº 6.385/76 e suas alterações posteriores, compreendendo, entre outros: ações, debêntures, bônus de subscrição, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, notas comerciais, cotas de fundos de investimento, contratos futuros, de opções e demais derivativos, bem como contratos de investimento coletivo ofertados publicamente que confiram direito de participação, parceria ou remuneração.

Inserem-se nessa categoria, por exemplo, os certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e os certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), assim como os certificados de investimento audiovisual e as cotas de fundos de investimento imobiliário (FII), entre outros instrumentos previstos em lei ou regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Para fins de regulação e fiscalização, a legislação brasileira exclui da definição de valores mobiliários os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, bem como os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, ressalvadas as debêntures. Assim, instrumentos como as letras de crédito imobiliário (LCI) e as letras de crédito do agronegócio (LCA) não se enquadram como valores mobiliários segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

Os títulos da dívida pública federal são emitidos e administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão integrante do Ministério da Fazenda, no âmbito da gestão da dívida pública mobiliária da União. Tais instrumentos integram o regime jurídico próprio do Sistema Financeiro Nacional e, em razão de sua natureza jurídica, não se qualificam como valores mobiliários nos termos da Lei nº 6.385/76, sujeitando-se a disciplina normativa distinta daquela aplicável aos instrumentos emitidos por entidades privadas no mercado de capitais.

A disciplina da dívida pública federal decorre do arcabouço constitucional e infraconstitucional aplicável ao Sistema Financeiro Nacional, incluindo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e a atuação operacional do Banco Central do Brasil.

No que se refere à dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sua emissão depende de autorização do respectivo Poder Legislativo, observados os limites e condições fixados pelo Senado Federal, nos termos da Constituição da República e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

As instituições financeiras são reguladas principalmente pelo Banco Central do Brasil, que estabelece as normas e supervisiona suas operações, incluindo a emissão de títulos cambiais. Essas emissões não são consideradas valores mobiliários pela legislação brasileira e isso inclui Certificados de Depósito Bancário (CDBs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), entre outros. Títulos cambiais, como CDBs e LCIs, têm uma função específica de captação de recursos para operações financeiras e de crédito das instituições bancárias.

Exemplo: Comparação entre LCA e CRA

A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) – instrumento financeiro não classificado como valor mobiliário.

- **Emissão:** Emitida por instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
- **Lastro:** Vinculada a créditos originados de operações do agronegócio.
- **Regulação:** Submetida à disciplina prudencial do Banco Central do Brasil.
- **Finalidade:** Captação de recursos destinados ao financiamento de operações de crédito rural e atividades relacionadas ao setor agropecuário.
- **Investidores:** Disponível ao público em geral.
- **Tratamento tributário:** Isenção de imposto de renda para pessoas físicas sobre os rendimentos, nos termos da legislação vigente.
- **Risco:** Sujeita ao risco de crédito da instituição emissora.
- **Negociação:** Pode ser negociada no mercado secundário, embora com liquidez geralmente inferior à observada em títulos securitizados como os CRA.
- Obs: pode ser feito paralelo com as LCI – Letras de Crédito Imobiliário.

Os Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) – instrumento classificado como valor mobiliário.

- **Emissão:** Emitido por companhias securitizadoras.

- **Lastro:** Vinculado a direitos creditórios originados de operações do agronegócio, tais como contratos de compra e venda de produtos agrícolas e cédulas de crédito rural.
- **Regulação:** Submetido à disciplina da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- **Finalidade:** Captação de recursos destinados ao financiamento da cadeia produtiva do agronegócio.
- **Investidores:** Pode ser ofertado a investidores qualificados ou ao público em geral, conforme a estrutura da oferta.
- **Tratamento tributário:** Isenção de imposto de renda para pessoas físicas sobre os rendimentos, nos termos da legislação vigente.
- **Risco:** Sujeito ao risco de crédito dos devedores dos direitos creditórios que compõem o lastro.
- **Negociação:** Integrante do mercado de capitais, podendo ser negociado no mercado secundário.
- **Obs: pode ser feito paralelo com as CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários.**

CRA x LCA

- **Emissores**: CRA é emitido por companhias securitizadoras, enquanto LCA é emitido por instituições financeiras.
- **Regulação**: CRA é regulado pela CVM e LCA é regulado pelo Banco Central do Brasil.
- **Lastro**: Ambos são lastreados em operações do agronegócio, mas a natureza dos direitos creditórios pode variar.
- **Liquidez**: CRA geralmente tem maior liquidez no mercado de capitais do que LCA.
- Uma das diferenças importantes entre os CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) e outros títulos, como as LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio), é a **segregação dos direitos creditórios** dos ativos da companhia securitizadora. A estrutura de patrimônio separado, implica a segregação dos direitos creditórios em relação ao patrimônio da companhia emissora, mitigando o risco de confusão patrimonial.

Exemplo: **Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)**

Os FIDCs constituem modalidade de fundo de investimento destinada à aquisição de direitos creditórios originados de atividades empresariais diversas, como operações comerciais, industriais, financeiras ou de prestação de serviços.

Estruturalmente, o FIDC organiza-se sob a forma de condomínio, podendo adotar regime aberto — com possibilidade de resgate de cotas — ou fechado, hipótese em que as cotas somente são negociáveis no mercado secundário.

A regulamentação do instrumento decorre da disciplina estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, exigindo que parcela substancial de seu patrimônio seja alocada em direitos creditórios, caracterizando sua natureza de fundo de recebíveis.

Em razão da complexidade e dos riscos associados à estrutura, determinados FIDCs são direcionados a investidores qualificados ou profissionais, conforme a classificação regulatória aplicável.